



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, presento a ustedes el Informe de la administración de la compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre del 2023.

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., se constituyó en la ciudad de Quito, el 07 de junio de 1973, por Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santo Domingo de los Colorados el 5 de octubre del mismo año. Su domicilio principal está ubicado en el Kmt. 7.5 de la vía Quinindé del Cantón Santo Domingo de los Colorados, tiene como actividad principal el desarrollo y explotación de cultivos de palma aceitera con su respectivo módulo de procesamiento industrial; esto es, dispone de una planta extractora y procesadora de fruta fresca de palma aceitera, así como la refinación y fraccionamiento de productos derivados del aceite rojo de palma, principalmente el aceite vegetal, comestible, oleína, estearina de palma, margarinas, mantecas y jabones, también de grasas para la elaboración de pienso animal, así mismo la comercialización en el mercado nacional de los productos antes descritos.

SITUACION DE LA EMPRESA E INCERTIDUMBRES. -

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION, es propietaria de varios lotes de terreno que suman 4,964.75 hectáreas existentes, cuyos inmuebles son del tipo rural agrícola, compuesto de 5 lotes de terrenos, el primero, un lote signado con el No.1 de 25 hectáreas en el Kmt. 7,5 de la Vía Sto. Domingo - Quinindé donde está instalada la planta con sus instalaciones industriales funcionales, Lote No. 2 de 1 hectárea en el Kmt.26 Vía Sto. Domingo - Quevedo donde está instalada la Extractora No. 2 totalmente destruida, Lote No. 3 de 381,85 hectáreas en Esmeraldas, cantón Quinindé, Parroquia Rosa Zarate y Malimpia con cultivos de palma con más de 25 años afectados por el PC, Lote No. 4 de 6,90 hectáreas en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi donde funcionaba una extractora llamada "El Rocío" en total abandono, Lote No. 5 de 4.550.00 hectáreas denominada hacienda Playa Grande, en la provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia José del Cayapas.

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-2022-0001886 de 14 de marzo de 2022, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo, el 24 de marzo del 2022, declaro la disolución de oficio a la compañía Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A., por encontrarse incurso en las causales previstas en los numerales 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 377 de la Ley de Compañías.

Desde la paralización de actividades de la empresa, estuvo en riesgo la integridad de la maquinaria que compone la planta industrial por ello la administración tomo la decisión de entregar en comodato a una empresa nacional para que use la planta industrial, con el compromiso que el comodatario mantenga las instalaciones y maquinarias funcionando al cien por ciento de su capacidad para evitar su deterioro, durante la vigencia del contrato de comodato.

-1-



Acta de Mediación con Acuerdo Preconcursoal. -

Con fecha 21 de junio del 2023 se suscribió el Acta de Mediación No. 003-2023 con Acuerdo Preconcursoal ante el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM) de las Cámaras de Industrias y Comercio Ecuatoriana Británica y de Industrias y Producción autorizado con el registro No. 64 por el Consejo de la Judicatura para solucionar las obligaciones pendientes de pago de las compañías Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación con todos sus acreedores, conforme a la Ley y El Reglamento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis Sanitaria derivada del COVID-19, en el que quedo establecido que para la empresa Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación; La Totalidad de la Deuda, se acordó reducirla en el 38.8%, reducción que se imputará primero a los intereses y luego al capital, exceptuando las obligaciones de los ex trabajadores, al Servicio de Rentas Internas SRI y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS que no es sujeta a disminución.

La compañía en Liquidación, Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A., se obliga a cancelar los valores señalados en el Acta de Mediación No. 003-2023 con Acuerdo Preconcursoal, en un plazo de 16 años contados a partir del primer trimestre del año 2024 conforme a lo siguiente:

1. Durante la primera etapa de cinco años (2024 a 2028) ninguna acreencia generará intereses adicionales y los pagos se imputarán al pago del capital de la deuda.
2. Durante la segunda etapa de once años a contabilizarse desde el año 2029 (2029 a 2039), se reconocerá un 6% de interés sobre el saldo de capital, conforme a la tabla de amortización descrita.
3. Los intereses que se hayan devengado hasta el 20 de junio de 2023 se empezarán a pagar en esta segunda etapa, en cuotas iguales en el periodo 2029-2039, valores que se agregarán a las cuotas de la tabla de amortización de capital e intereses.
4. Las cuotas, tanto en la primera como la segunda etapa, serán trimestrales y empezarán a pagarse a partir de marzo del 2024 y marzo del 2029 respectivamente.
5. Las partes acuerdan que aquellas obligaciones que se encuentran aseguradas con garantías reales, fiduciarias y personales a favor de cada acreedor, se mantendrán vigentes y con plena validez en garantía de las obligaciones que se pactan en este acuerdo a favor de los acreedores correspondientes, hasta su pago total o cancelación por parte del deudor, o la remisión del respectivo acreedor.
6. Se suspenderán todo tipo de procesos judiciales, arbitrales o administrativos que se hayan generados hasta la fecha, en cuanto la ley o los reglamentos lo permitan. Del mismo modo, los acreedores se abstendrán de iniciar nuevos procesos judiciales en la medida en la que se encuentren cumpliéndose las obligaciones aquí establecidas.

Es importante señalar que el Acta de Mediación No. 003-2023 con Acuerdo Preconcursoal suscrito el 21 de junio de 2023, es el reconocimiento legal del hecho económico que se refleja en los estados financieros del ejercicio económico 2023 y en cumplimiento de este acuerdo, al cierre de este informe, la empresa ha disminuido el pasivo mejorando significativamente la posición financiera de la compañía.



Restitución de libros sociales de la compañía. -

En acta de Junta General de Accionistas de Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación celebrada el 16 de octubre de 2023, en el punto 4 de la convocatoria se autorizó al representante legal de la compañía para que proceda a la suscripción de todos los documentos legales de la empresa que fueron desaparecidos por un exgerente de la compañía. Por ello, la empresa resolvió emitir nuevos títulos de acciones, hacer un nuevo libro de acciones y accionistas, libro talonario de acciones, armar el libro de actas de juntas generales y directorio, así como el libro de expedientes.

Resolución de reclamo Administrativo

Con fecha 09 de agosto de 2023, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo, emitió la Resolución de Reclamo Administrativo GADMSD-R-WEA-2023-815, firmada por el Alcalde del cantón a favor de la compañía Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación, dando de baja los títulos por concepto de 1,5 por Mil de Activos Totales e impuestos de Patentes de los años 2015 al 2019 y, se levante inmediatamente, sin que merezca tramite adicional alguno, el impedimento y/o bloqueo de usuario CIU 207442, por concepto de juicio coactivo.

Acuerdo de pago con el I.E.S.S.

Con fecha 31 de agosto de 2023, la administración logro acuerdos de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS con tablas de amortización pagaderas a 3 y 6 años con una tasa de interés del 13,66%, dando paso a la reestructuración total de las obligaciones patronales que mantenía vencida la compañía. quedando pendiente la reestructuración de la deuda con el Servicio de Rentas Internas SRI y la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros SCVS.

ENTORNO ECONOMICO. -

La inflación anual cerro en diciembre de 2023 en 1,35%, la canasta básica se ubicó en US\$ 786.31 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Este indicador de variación de precios muestra una caída de 2,39 puntos porcentuales frente al cierre de 2022, esperando que en el año 2024 siga con una tendencia a su reducción.

El Banco Central reduce su previsión de crecimiento del 3.1% y pasa al 1.5%, y para el 2024 espera apenas el 0.8%. Esto se debe por el costo enorme que va a tener al cerrar el Yasuní ITT y el PIB petrolero para el próximo año se contraería en 7.2%. Entonces este crecimiento tan lento, se debe a la contracción de la inversión.

En Ecuador, los avances en el sistema bancario ecuatoriano se atan al compromiso de seguir potenciando el crédito para contribuir al crecimiento económico y mejorar la inclusión financiera. Estas iniciativas podrían ser potenciadas si los límites a las tasas de interés reflejaran las condiciones del mercado, así como que los requerimientos de liquidez se acerquen hacia los estándares internacionales.



El sector bancario al cierre del año 2023, la cartera de crédito de la banca privada cerró en USD 42.129 millones, valor que es 9% superior a 2022 (USD 3.540 millones más). Dentro de la cartera de crédito total, aquella destinada a sectores productivos representa el 58%, mientras que la cartera destinada al sector consumo es de 42%. Este resultado reafirma el compromiso de la banca para apoyar la recuperación económica tanto de hogares como micro, medianas y grandes empresas del país. Por otro lado, los depósitos cerraron el 2023 con USD 46.232 millones, es decir 6% más que en 2022. Del total de depósitos, el 43% corresponde a depósitos a plazo, alcanzando USD 19.884 millones con un crecimiento del 13%, lo cual denota la confianza de las personas y empresas en una banca estable y solvente.

Al cierre del año 2023, la recaudación tributaria alcanzó los USD 17.420 millones, este resultado representó un crecimiento anual del 1,5% (USD 256 millones adicionales). El impuesto que más recaudó fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con USD 8.444 millones y un crecimiento anual del 3,8%; seguido por el Impuesto a la Renta con USD 5.814 millones y el Impuesto a la Salida de Divisas con USD 1.088 millones. A nivel de sectores, las actividades bancarias (que incluyen a los bancos privados) son quienes más contribuyen a la recaudación de impuestos, con un aporte de USD 2.239 millones y una participación del 12,9%. Le siguen venta al por mayor de combustibles líquidos con USD 1.113 millones (6,4%) y venta de vehículos nuevos y usados con USD 581 millones (3,3%).

PROYECCIONES. -

En mi calidad de Liquidador de la empresa, en cumplimiento a la responsabilidad que me asigna el Estatuto Social de la Compañía y a lo establecido en el artículo 387 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento de Disolución, Liquidación, Cancelación de Compañías, tengo a bien indicarle a ustedes que soy responsable de la determinación de los activos y pasivos de la sociedad, el cumplimiento de las deudas y obligaciones a satisfacción de los acreedores y la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartibles entre los socios; o en su caso, proceder con la reactivación de la empresa.

Al cierre de este informe, se han superado la mayoría de las causales previstas en los numerales 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 377 de la Ley de Compañías que fueron objeto de la disolución de oficio por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros; por consiguiente, el 15 de diciembre de 2023 mediante trámite 151286-0041-23 ingresamos a dicha Institución de Control la solicitud de reactivación. Consideramos que para el año 2024 estará disponible la resolución de reactivación de la empresa.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. -

La administración de la compañía ha actuado con total apego a la ley y a las normas estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Los objetivos de la compañía, fijados en base a las disposiciones del Estatuto Social y a las resoluciones tomadas por esta administración, se han constituido en este periodo.



Se han ejecutado de manera adecuada las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Accionistas de la empresa.

De la revisión a los libros contables de la compañía, los mismos demuestran la situación real y financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2023, tal como lo establecen las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los libros sociales se encuentran al día y reflejan el aporte realizado por cada socio.

Los invito a revisar y aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2023 de la Compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION que están a disposición de ustedes y en los cuales encontrarán la información relevante y más detallada sobre todo lo actuado en el ejercicio 2023.

Atentamente

EDISON GONZALO

Firmado digitalmente por
EDISON GONZALO ANDRADE
MUNOZ

ANDRADE MUNOZ

Fecha: 2024.04.29 18:37:59 -05'00'

Ing. Edison Gonzalo Andrade Muñoz

LIQUIDADOR – REPRESENTANTE LEGAL de

Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación